

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שלמה קרעי

פ/25/369

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – ביטול ממשלת חילופים)

1. תיקון חוק-יסוד: חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה)¹ – בטל. הממשלה
2. ביטול חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה)², התש"ף-2020 – בטל. חילופים

דברי הסבר

תיקון מס' 8 לחוק-יסוד: הממשלה (והתיקון המשלים לו) נחקקו על מנת לצאת מ"הפלונטר" הפוליטי ולמנוע קיום מערכת בחירות רביעית בתוך שנה וחצי. במצב הפוליטי שנוצר, לא הייתה שום אופציה ריאלית אחרת להקמת ממשלה מלבד ממשלת החילופים שכוננה בהתאם לתיקון האמור. יחד עם זאת, הליקויים בממשלות הקודמות וחוסר היכולת לעבוד למען האזרחים בשיתוף פעולה בין שתי מפלגות הנמצאות בקצוות אידיאולוגיים שונים, פוגע יותר מאשר מועיל למדינה ולאזרחים. על כן, מוצע לבטל את תיקון חוק היסוד שנחקק לצורך כינון ממשלת החילופים, ובכלל זה התיקונים שנחקקו כהוראת שעה, וכן, אלה שנחקקו כהוראת קבע. כמו כן, מוצע לבטל את התיקונים המשלימים לחוקים "רגילים" שנחקקו ביחד עמו. ביטול כאמור יאפשר לכנסת לחזור למתכונת הישנה והבריאה יותר ולבחור ממשלה חדשה עם ראש ממשלה אחד וללא המנגנון הפריטטי המזיק. יש לציין כי בעת הליכי חקיקת התיקון לחוק היסוד, ביום ה-27.4.2020, הבטיח גם יושב ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד כי: "אני מודיע פה למצלמות, שבכל רגע שביבי יבקש לבטל את החוק הזה, אנחנו נגיד לו – כן". עוד הוסיף לפיד: "אנחנו נסכים להחזיר את החוקים האלה למקור. למה? מפני שאנחנו מכבדים את הדמוקרטיה והחוקים האיומים והמבישים והמבזים האלה צריכים להתבטל". ככל שיתקדם הליך החקיקה של הצעת חוק זו והביטולים המוצעים מכוחה, יידרשו התאמות חקיקתיות נקודתיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התש"ף, עמ' 34.

² ס"ח התש"ף, עמ' 41.